РЕКЛАМА

Дело № 2а-177/2021

Номер дела: **2а-177/2021**

УИН: **27RS0022-01-2021-000210-36**

Дата начала: **14.05.2021**

Дата рассмотрения: **07.06.2021**

Суд: **Ульчский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Вьюшина Ирина Ивановна**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Бортов И.А.		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад сельского поселения "Село Калиновка" Ульчского муниципального района Хабаровского края		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Комитет по образованию АУМР		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			14.05.2021
Передача материалов судье			17.05.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		17.05.2021

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			17.05.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			17.05.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН	07.06.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			16.06.2021

Решение

2а- 177/2021

Ульчский районный суд Хабаровского края

682400, Хабаровский край, Ульчский район, с. Богородское, ул. Ленина, д. 56,

тел/факс: (42151) 5-25-69, E-mail: ulchsky.hbr@sudrf.ru, http://ulchsky.hbr.sudrf.ru

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 07 июня 2021 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Вьюшиной И.И.,

при ведении протокола судебного заседания

помощником судьи Зайдуллиной О.М.,

представителя административного истца Ковальчук А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора Ульчского района Хабаровского края к муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад сельского поселения «Село Калиновка» Ульчского муниципального района Хабаровского края, комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края о признании незаконным бездействия и возложении обязанности совершить определенные действия,

ПОСТАНОВИЛ:

14.05.2021 Прокурор Ульчского района Хабаровского края обратился в суд с вышеуказанным административным иском к ответчикам с требованиями обеспечить образовательное учреждение сотрудниками охраны в соответствии с требованиями законодательства. В обосновании указав, что по поручению прокуратуры Хабаровского края проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании, в ходе в апреле 2021 года, установлено, что в нарушение норм федерального законодательства об антитеррористической деятельности в МБОУ НШДС с. Калиновка, охрана объекта осуществляется сторожами учреждения, получившими удостоверение охранника. Кроме того установлено, что МБОУ НШДС с. Калиновка присвоена третья категория опасности объекта.

Ответчики в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения данного дела извещены надлежащим образом в установленном порядке. Причина неявки суду не известна, ходатайств об отложении рассмотрения данного дела не поступало.

Комитет по образованию АУМР в лице председателя Криксина Р.Н. направил возражение на административное исковое заявление прокурора района. Согласно которому просит отказать в удовлетворении требований. Поскольку считает их не законными и необоснованными. Поскольку согласно ст. 38 Конституции РФ определено, что дети находятся под защитой государства. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Кроме того, муниципальным учреждением принимается полный комплекс мер, направленных на пресечение действий, создающих угрозу нарушения прав, свобод и законных интересов обучающихся и работников учреждения. Оформлен и согласован паспорт безопасности объекта, имеется пожарно-охранная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре, оснащена «тревожной кнопкой», установлена система видеонаблюдения, принято положение о пропускном режиме. Образовательная организация в настоящее время охраняется сотрудниками данной организации, которые прошли специальную подготовку и имеют удостоверения охранника 4 разряда. К тому же на территории Ульчского муниципального района зарегистрировано две частные охранные организации, одна из которых не может осуществлять деятельность по охране образовательных организаций, так как видом деятельности зарегистрирована деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. На территории Ульчского муниципального района имеется подразделение войск национальной гвардии. В ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю» был направлен запрос о возможности физической охраны объектов образования силами национальной гвардии. Получен ответ об отсутствии на территории Ульчского района филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Хабаровскому краю. К тому же на территории Ульчского района в течение последних 12 месяцев и в предыдущий период не совершено (не предпринято попыток к совершению) ни одного террористического акта. Разработан поэтапный план мероприятий по обеспечению объектов образования системами контроля и управления доступа, квалифицированной охраной. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования Комитет по образованию администрации Ульчского района обращался в администрацию Ульчского муниципального района с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования Ульчского муниципального района. В связи с дотационностью бюджета Ульчского муниципального района администрация Ульчского района обращалась в Правительство Хабаровского края с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования. В соответствии с п.11 Требований, реализация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования, подведомственных Министерству просвещения РФ с учетом объема планируемых работ и планирования финансирования мероприятий проводится в течении 2 финансовых лет следующих за текущим финансовым годом. Требования в части немедленного исполнения решения суда неразумны и необоснованные в связи с тем, что процедура поиска потенциальных исполнителей на оказание услуг по охране образовательных учреждений предполагает проведение процедур предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”. К тому же осуществление охраны объекта в настоящее время осуществляется работниками учреждения, которых в соответствии с требованиями трудового законодательства необходимо уведомить за два месяца о предстоящем сокращении должностей.

В судебном заседании Ковальчук А.А., заявленные требования прокурора поддержала в полном объеме. Просила признать доводы административных ответчиков не состоятельными. Поскольку наличие паспортов безопасности объектов, наличии инструкций по безопасности, наличие тревожных кнопок на объекте, прокуратурой района не

оспариваются. Сам факт того, что охрану образовательного учреждения осуществляют сотрудники образовательного учреждения напрямую противоречит Требованиям, утвержденных Постановлением № 1006 об антитеррористической безопасности объектов образования. При срабатывании тревожной кнопки сигнал уходит на пульт в г. Хабаровск, оттуда уходит в ОМВД России по Ульчскому району, которое находится в с. Богородское. Добраться из с. Богородское до с. Большие Санники в кратчайшие сроки не представляется возможным, ввиду отдаленности нахождения указанных населенных пунктов друг от друга. Следовательно, не будет обеспечена безопасность указанного образовательного учреждения, ввиду истечения большого количества времени при прибытии сотрудников ОМВД России по Ульчскому району на объект. Кроме того требования законодательства об антитеррористической защищенности направлены на предупреждение и профилактику совершения террористических актов, а не на ликвидацию последствий после совершения террористического акта. Позиция ответчиков о наличии двух финансовых лет для проведения мероприятий об антитеррористической защищенности, в том числе обеспечении сотрудниками охраны образовательные учреждения в соответствии с требованиями об антитеррористической безопасности, ссылаясь на п. 11, является ошибочной и данный пункт цитирован в возражениях не в полном объеме. Тогда как в данном пункте указано, что «дается 2 финансовых года с момента проведения обследования и категорирования объекта образования». Согласно актов обследования и категорирования объектов образования Ульчского муниципального района, обследование было проведено в 2019 году. О чем свидетельствуют также факты отказа судом в удовлетворении исковых требований прокурора Ульчского района об обязании провести обследование и категорирование объектов образования Ульчского муниципального района в срок до 31.12.2019 в соответствии с требованиями Постановления 1006. В судебных заседаниях было установлено, что комитетом по образованию администрации Ульчского муниципального района проведено обследование части образовательных учреждений еще до вступления в силу Постановления 1006, что также свидетельствует о том, что ответчикам было известно о требованиях Постановления 1006 еще даже до его вступления в силу. Обследование и категорирование объектов образования было проведено в июле-августе 2019 года. На сегодняшний момент, июнь 2021 года работа по обеспечению образовательных учреждений района охраной в соответствии с требованиями Постановления 1006 даже не начата. Так, приложением 4 к решению о бюджете установлены статьи расходов бюджета, то есть те статьи, на которые предполагаются в текущем годе денежные средства из бюджета района. При этом, статьи, предусматривающие вложение бюджетных средств района на мероприятия об антитеррористической безопасности объектов образования, в решении о бюджете отсутствуют. Данный факт свидетельствует о том, что до 31.12.2021, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе, ответчиками мероприятий по антитеррористической безопасности объектов образования выполнены не будут. Кроме того, при направлении обращений на оказание финансовой помощи району в Правительства Хабаровского края, ответчики указывают, что нуждаются в оказании финансовой помои в связи с «наличием судебных решений». В данном случае речь идет о судебных решения по аналогичным административным исковым заявлениям прокурора района, направленных в Ульчский районный суд в отношении дошкольных образовательных учреждений района в 2020 году. Указанные исковые заявления Ульчским районным судом удовлетворены в полном объеме, ответчиками не обжалованы. Более того, согласно датам, указанным в этих обращениях, октябрь и декабрь 2020 года, как раз в этот период 2020 года судом приняты решения об удовлетворении административных исковых заявлений прокурора района, свидетельствует о том, что до вынесения указанных решений администрацией Ульчского муниципального района никакие действия по проведению мероприятий об антитеррористической безопасности объектов образования не проводились, хотя известно им об этих требованиях было в 2019 году. На данные мероприятия выделяются субсидии, однако, для их получения муниципальным образованиям необходимо участвовать в конкурсе, при этом, Ульчский муниципальный района в 2020, 2021 годах заявок на участие в данном конкурсе не подавал. Ввиду указанного, полагаю, что доводы ответчиков не состоятельны в полном объеме, в связи с чем, прошу не принимать их во внимание, а административные исковые требования прокуратуры района удовлетворить в полном объеме.

Согласно нормам ст. 150, 152, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее КАС РФ), учитывая мнение представителя административного производства, суд приходит к выводу о возможности рассмотрения данного дела в отсутствии не явившихся представителей административных ответчиков, извещенных о времени и месте рассмотрения данного дела. Поскольку не считает их участие в данном деле обязательным.

Рассмотрев данное дело, выслушав доводы представителя административного истца, исследовав представленные письменные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что заявленные требования прокурора Ульчского района Хабаровского края подлежат удовлетворению полностью.

Поскольку, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства (ст. 2 Конституции Российской Федерации).

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

В соответствии с п. 4 и 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" определяющего деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по: предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма; антитеррористической защищенности объекта - состоянию защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

На основании п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п. 8 ч. 1 ст. 41).

В соответствии с требованиями вышеуказанного федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, под противодействием терроризму понимается деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Юридические лица обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином

законном основании. Под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Требования к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (далее - Требования) утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. Согласно которым под объектами (территориями) понимаются комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, правообладателями которых являются Министерство просвещения Российской Федерации, организации, подведомственные Министерству просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, организации, находящиеся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

Защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории), на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутри объектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта, на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях), на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения, на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий); на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) достигается в том числе посредством: разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления; организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов, контроля их функционирования; своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта; обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно- техническими средствами и системами охраны (п. 18)

Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов на объектах (территориях); своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов

(взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории); организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них; организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений, достигается посредством: организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, токсичных химикатов на объекты (территории).

В отношении объектов (территорий) <данные изъяты> категории опасности осуществляются обеспечением охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны (п. 25).

Как следует из материалов дела, по поручению Прокурора края, прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической защищенности, об образовании. В ходе которой, было установлено, что объекту МБОУ НШДС с. Калиновка Ульчского муниципального района Хабаровского края присвоена <данные изъяты> категория опасности объекта. Вместе с этим в школе отсутствует охрана сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Проведя анализ юридически значимых обстоятельств по данному делу, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, суд приходит к выводу, что требования прокурора являются законными и обоснованными.

Поскольку бездействие ответчика в исполнении требований вышеуказанного федерального законодательства создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в организации, работникам образовательной организации, а также приводит к невозможности своевременного принятия необходимых и достаточных мер по противодействию терроризму.

Кроме того, в судебном заседании установлено, что в нарушение действующего законодательства о противодействии терроризму, на день рассмотрения дела выявленные прокуратурой района нарушения законодательства антитеррористической защищенности на день рассмотрения данного дела, не устранены.

Согласно ст. 212 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Рассматривая требования административного истца в части немедленного исполнения решения по делу, суд приходит к выводу, что они направлены на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения, жизни и здоровья неопределенного круга лиц, находящихся в учреждении, что является одним из направлений государственной антитеррористической политики. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, заявленные требования подлежат немедленному исполнению.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 227, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд,

РЕШИЛ:

Требования прокурора Ульчского муниципального района Хабаровского края к муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад сельского поселения «Село Калиновка» Ульчского муниципального района Хабаровского края, комитету по образованию администрации Ульчского муниципального района Хабаровского края - удовлетворить.

1. Признать незаконным бездействие муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад сельского поселения «Село Калиновка» Ульчского муниципального района и комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района, выразившееся в не обеспечении МБОУ НШДС с. Калиновка сотрудниками охраны в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

2. Обязать муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста Начальная школа-детский сад сельского поселения «Село Калиновка» Ульчского муниципального района и комитет по образованию администрации Ульчского муниципального района обеспечить МБОУ НШДС с. Калиновка охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Мотивированная часть решения составлена 16.06.2021

Судья И.И. Вьюшина

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».